



P U T U S A N

Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DJUWITA LIONOWSITO NIK: 3573026908620001, Tempat/tgl. Lahir: Surabaya, 29 Agustus 1962, Alamat: Jl. Bareng Raya II/356 A, RT006 RW008 Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Pekerjaan: Wiraswasta, dalam hal ini diwakilkan kuasanya yang bernama Bambang Witjaksono, S.H, Choirul Muhdi, S.H, Dra Suri Lidyawati, S.H, M.H Para Advokat dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum Bambang Witjaksono & Rekan, berkantor di Jl. Tapak Siring No. 6, Kel. Pacarkeling, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, HP. 082301948668 / 082229945746, email: bwitjak41@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2025 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan:

JULI SUTANGGO NIK: 3578047007740006, Tempat/tgl. Lahir: Surabaya, 30 Juli 1974, Alamat: Jl. Jambi 15, RT003 RW005, Kel. Darmo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak para pihak dipersidangan;

Halaman 1 Putusan Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 April 2025 di bawah Register perkara Nomor: 359/Pdt.G/2025/PN Sby, adapun mengenai duduk perkara persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha yang memiliki hubungan pertemanan baik dengan Tergugat, yakni Sdri. Juli Sutanggo ;
2. Bahwa kemudian Sdri. Juli Sutanggo datang menemui Penggugat pada sekitar Bulan November 2018 dan menceritakan keinginannya untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh Tergugat dibidang Toko Bangunan dikarenakan pada waktu itu mendapat penawaran dari salah satu Pabrik Semen untuk menjadi Distributornya dan sekaligus ingin meminta bantuan pinjaman dana kepada Penggugat;
3. Bahwa dalam proses pembicaraan sebagaimana poin 2, Penggugat akhirnya memberikan pinjaman kepada Tergugat uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) secara tunai, yang mana atas dana tersebut dapat diambil oleh Tergugat sekitar tanggal 16 November 2018 dengan kesepakatan bahwasannya Tergugat akan mengembalikan dana pinjaman tersebut dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak diberikannya dana tersebut;
4. Bahwa berjalannya waktu, sekitar awal Bulan Februari 2019 Sdri. Juli Sutanggo dalam hal ini selaku Pihak Tergugat kembali mendatangi Penggugat dan kembali menceritakan keinginannya untuk melakukan ekspansi dengan membuka toko bangunan baru lagi di daerah Mojokerto dan bermaksud untuk meminjam dana lagi kepada Pihak Penggugat senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), namun waktu itu Pihak Penggugat tidak langsung menyanggupi permintaan dari Tergugat dan menyampaikan

Halaman 2 Putusan Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasannya akan menghubungi lagi ke Tergugat untuk kepastian pinjaman tersebut;

5. Bahwa sekitar tanggal 13 Februari 2019 Pihak Penggugat menghubungi Tergugat dan menyampaikan bahwasannya bersedia untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) secara tunai, yang mana atas dana tersebut dapat diambil oleh Tergugat sekitar tanggal 18 Februari 2019 dan dengan kesepakatan bahwasannya Tergugat mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak dana tersebut diterima;
6. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu masing-masing dari dana pinjaman yang dipinjam oleh Pihak Tergugat, **tidak ada satupun** dari dana pinjaman tersebut yang dilakukan pelunasan.
7. Sehingga dikarenakan tidak ada satupun pembayaran yang terealisasi, dalam hal ini dari Pihak Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang mengingat selama ini Penggugat tidak memiliki dan memegang Legal Standing atas adanya transaksi Hutang Piutang ini dikarenakan awalnya didasarkan atas kepercayaan. Dan Tergugat setuju untuk membuat Surat tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 19 September 2022, Pihak Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang dan atas waktu serta tempat terjadinya penandatanganan tersebut di Surabaya. Dan didalam Surat tersebut juga Pihak Tergugat berjanji untuk melunasinya dalam jangka waktu (Satu) tahun terhitung dari sejak ditandatanganinya Surat tersebut dan sebagai jaminannya jika Tergugat tidak mampu untuk melunasinya akan menyerahkan tanah beserta bangunan yang dimiliki oleh Tergugat, yaitu :
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 299 m2, SHM No. 143 yang berlokasi di Jl. Jambi 15, RT003 RW005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya.

Halaman 3 Putusan Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama waktu berjalan, ternyata Penggugat mendengar informasi dari Tergugat bahwasannya Tergugat telah menjaminkan atas objek yang sudah dijelaskan dalam poin 9, yaitu SHM No. 143 dan dinyatakan sebagai Debitur dalam posisi macet terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan oleh PT. Bank Maybank, Tbk Cabang Surabaya Pemuda, Gedung Sinar Mas Land Plaza, Jl. Pemuda No. 60-70, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya;
10. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Hutang Piutang, yaitu tanggal 19 September 2023, Tergugat masih belum bisa melunasi atas hutang-hutangnya kepada Pihak Penggugat;
11. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Penggugat selama ini telah berusaha dan mencoba untuk mengupayakan penyelesaian persoalan ini dengan Tergugat secara kekeluargaan berhubung juga Tergugat merupakan teman baik dari Penggugat, namun ternyata usaha tersebut tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan Penggugat, bahkan Penggugat pernah melakukan permintaan secara lisan baik via telepon ataupun ditagih secara langsung, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak memberikan atau membayar hutang tersebut kepada Penggugat;
12. Bahwa pada akhirnya setelah Penggugat berusaha menagih atau meminta kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya seperti yang sudah dijelaskan dalam poin 12, bahkan juga telah memberikan Surat Somasi I, II, dan III kepada Tergugat melalui kurir pengiriman;
13. Bahwa pada akhirnya Tergugat kemudian menyatakan secara langsung kepada Penggugat bahwa karena kondisi yang semakin memburuk dan tidak adanya kepastian atas bisnisnya di tahun 2023, maka Tergugat menyatakan tidak sanggup melunasi hutangnya tersebut dan bersedia menanggung risiko apapun;

Halaman 4 Putusan Gugatan Nomor 359/Pdt. G/2025/PN Sby



14. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar atau melunasi hutangnya sudah jelas telah merugikan Penggugat;

15. Bahwa jelas dengan adanya hal tersebut sebagaimana terurai diatas dan mengingat Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti maka Tergugat dengan jelas telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1243 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

16. Bahwa dengan adanya hal tersebut, Penggugat berhak untuk menagih dan Tergugat berkewajiban untuk segera menyelesaikan hutang-hutangnya kepada Penggugat senilai total Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) dan/atau menyerahkan jaminan yang telah dijaminkan kepada PT. Bank Maybank, Tbk Cabang Surabaya Pemuda, Gedung Sinar Mas Land Plaza, Jl. Pemuda No. 60-70, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, yakni :

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 299 m2, SHM No. 143 yang berlokasi di Jl. Jambi 15, RT003 RW005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya.

17. Bahwa untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta hak-hak Hukum dari Penggugat, maka patutlah kiranya Penggugat meletakkan Sita Persamaan dan menyatakan Sita Persamaan tersebut sah dan berharga terhadap tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya, yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 299 m2, SHM No. 143 yang berlokasi di Jl. Jambi 15, RT003 RW005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya

Maka berdasarkan atas segala apa yang telah terurai di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Gugatan Nomor 359/Pdt. G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Persamaan yang telah diletakkan atas :
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 299 m2, SHM No. 143 yang berlokasi di Jl. Jambi 15, RT003 RW005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
- Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Pokok senilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) secara tunai sesaat setelah putusan atas perkara ini ditetapkan;
- Memerintahkan kepada Tergugat juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dipersidangan, yaitu:

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan;
- Untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Nur Kholis, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator dan selanjutnya berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2025, menyatakan bahwa upaya perdamaian yang ditempuh antara para pihak tidak berhasil (GAGAL), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan

Halaman 6 Putusan Gugatan Nomor 359/Pdt. G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara E-litigasi tertanggal 26 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini Pihak Tergugat tidak menyangkal serta menerima seluruh pernyataan yang telah disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam gugatannya pada perkara perdata nomor : 359/Pdt.G/2025/PN.Sby , kecuali yang menurut Pihak Tergugat tidak sesuai kebenarannya.
2. Bahwa dalam hal ini Pihak Tergugat telah mengakui kebenarannya bahwasannya telah terjadi hubungan hukum antara Pihak Tergugat dengan Penggugat yang terikat melalui Akad Perjanjian Hutang Piutang terhitung sejak tahun 2018 s/d sekarang yang terbagi dalam 2 tahap yaitu Pinjaman ke-1 senilai Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) pada tahun 2018, serta Pinjaman ke-2 senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tahun 2019, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa Pihak Tergugat telah mengakui bahwasannya atas sejumlah uang yang telah dipinjam dari Pihak Penggugat tersebut dengan total Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) telah diterima secara tunai oleh Pihak Tergugat.
4. Bahwa tujuan dari Tergugat meminjam dana kepada Penggugat adalah untuk pengembangan usaha yang dimiliki oleh Pihak Tergugat, namun berjalannya waktu usaha-usaha tersebut mengalami kebangkrutan,.
5. Bahwa hingga saat ini, Pihak Tergugat masih belum dapat mengembalikan pinjaman sejumlah uang tunai senilai Rp.4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah) tersebut kepada Pihak Penggugat.
6. Bahwa saat ini aset yang dimiliki oleh Pihak Tergugat yaitu :

Halaman 7 Putusan Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 299 m2, SHM No. 143 yang berlokasi di Jl. Jambi 15, RT003 RW005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya

Dan Tergugat bersedia untuk menyerahkan aset tersebut kepada Penggugat sebagai itikad baik dari Tergugat guna menyelesaikan permasalahan hutang piutang ini.

Menimbang, bahwa atas dalil Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi secara tertulis (Replik) secara E-Litigasi tertanggal 2 Juli 2025 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara E-Litigasi tertanggal 10 Juli 2025 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti secara E-Litigasi sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Somasi ke-1 yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat namun atas surat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat berikut dengan resi pengirimannya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Surat Somasi ke-2 yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat namun atas surat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat berikut dengan resi pengirimannya, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Surat Somasi ke-3 yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat namun atas surat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat berikut dengan resi pengirimannya, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 19 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat. Yang mana isi dari Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah menerima pinjaman sejumlah Rp. 4.000.000.000 dari Penggugat dan berjanji untuk melunasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian

Halaman 8 Putusan Gugatan Nomor 359/Pdt. G/2025/PN Sby



tersebut. Namun, tetap saja atas Perjanjian Hutang Piutang tersebut
Tergugat Ingkar Janji (wanprestasi)., diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.143, Luas 299 m2 an.Juli Sutanggo yang beralamatkan di Jl. Jambi 15, RT003 RW005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya yang merupakan aset milik Tergugat., diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Kuasa Penggugat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya bermaterai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tetapi untuk bukti surat bertanda P-5 tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan surat bukti secara E-Litigasi sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 19 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti **T-1**;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat tersebut diatas pada saat dicocokkan tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara E-litigasi masing-masing tertanggal 31 Juli 2025;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka para pihak mohon Putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa :

1. Bahwa dalam proses pembicaraan sebagaimana poin 2, Penggugat akhirnya memberikan pinjaman kepada Tergugat uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) secara tunai, yang mana atas dana tersebut dapat diambil oleh Tergugat sekitar tanggal 16 November 2018 dengan kesepakatan bahwasannya Tergugat akan mengembalikan dana pinjaman tersebut dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak diberikannya dana tersebut;
2. Bahwa berjalannya waktu, sekitar awal Bulan Februari 2019 Sdri. Juli Sutanggo dalam hal ini selaku Pihak Tergugat kembali mendatangi Penggugat dan kembali menceritakan keinginannya untuk melakukan ekspansi dengan membuka toko bangunan baru lagi di daerah Mojokerto dan bermaksud untuk meminjam dana lagi kepada Pihak Penggugat senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), namun waktu itu Pihak Penggugat tidak langsung menanggapi permintaan dari Tergugat dan menyampaikan bahwasannya akan menghubungi lagi ke Tergugat untuk kepastian pinjaman tersebut;
3. Bahwa sekitar tanggal 13 Februari 2019 Pihak Penggugat menghubungi Tergugat dan menyampaikan bahwasannya bersedia untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) secara tunai, yang mana atas dana tersebut dapat diambil oleh Tergugat sekitar tanggal 18 Februari 2019 dan dengan kesepakatan bahwasannya

Halaman 10 Putusan Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby



Tergugat mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak dana tersebut diterima;

4. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu masing-masing dari dana pinjaman yang dipinjam oleh Pihak Tergugat, **tidak ada satupun** dari dana pinjaman tersebut yang dilakukan pelunasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini Pihak Tergugat telah mengakui kebenarannya bahwasannya telah terjadi hubungan hukum antara Pihak Tergugat dengan Penggugat yang terikat melalui Akad Perjanjian Hutang Piutang terhitung sejak tahun 2018 s/d sekarang yang terbagi dalam 2 tahap yaitu Pinjaman ke-1 senilai Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) pada tahun 2018, serta Pinjaman ke-2 senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) pada tahun 2019, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa Pihak Tergugat telah mengakui bahwasannya atas sejumlah uang yang telah dipinjam dari Pihak Penggugat tersebut dengan total Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) telah diterima secara tunai oleh Pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban serta replik dan duplik diketahui bahwa hutang piutang sebagaimana gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 19 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat. Yang mana isi dari Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah menerima pinjaman sejumlah Rp. 4.000.000.000 dari Penggugat dan berjanji untuk melunasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian

Halaman 11 Putusan Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby



tersebut. Namun, tetap saja atas Perjanjian Hutang Piutang tersebut Tergugat Ingkar Janji (wanprestasi), diberi tanda bukti **P-4**; dan pihak Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 19 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti **T-1**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti sebagaimana tersebut telah ada pengakuan dan kebenaran mengenai hutang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata pada dasarnya, mengatur syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak dilarang.*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut telah ternyata bahwa perjanjian yang dibuat para pihak telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka Petitum gugatan Penggugat yaitu :

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
- Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Pokok senilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) secara tunai sesaat setelah putusan atas perkara ini ditetapkan;

Adalah layak untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yaitu : menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Persamaan yang telah diletakkan atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 299 m2, SHM No. 143 yang berlokasi di Jl. Jambi 15, RT003 RW005, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya.

Karena sampai dengan putusan ini dibacakan tidak dilakukan penyitaan maka haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat dinyatakan telah wanprestasi maka kepadanya dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak yang selebihnya.

Memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata juga undang undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
- Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Pokok senilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) secara tunai sesaat setelah putusan atas perkara ini ditetapkan;
- Memerintahkan kepada Tergugat juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 2 September 2025**, oleh kami, **S. Pujiono, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **Kamis, tanggal 11 September**

Halaman 13 Putusan Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh kami, **S. Pujiono, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, dan **Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat melalui prosedur e-litigasi;

Hakim Anggota,

TTD

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

TTD

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H

Hakim Ketua,

TTD

S. Pujiono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 280.000,-
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);	